

**BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**



GS.TS. NGUYỄN. BÙI XUÂN PHONG

BÀI GIẢNG
THANH TOÁN QUỐC TẾ
(Dùng cho sinh viên ngành Kế toán)

HÀ NỘI 12-2019

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	6
LỜI NÓI ĐẦU	Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ.....	8
1.1 Cơ sở hình thành quan hệ thanh toán quốc tế	8
1.2. Khái niệm thanh toán quốc tế.....	9
1.3 Đặc điểm thanh toán quốc tế.....	10
1.4. Các chủ thể tham gia quan hệ thanh toán quốc tế.....	11
1.4.1 Người cư trú và người không cư trú.....	11
1.4.2 Ngân hàng trung ương	11
1.4.3 Các ngân hàng thương mại	13
1.4.5 Các chủ thể khác.....	14
1.5 Điều kiện thanh toán quốc tế	15
1.5.1 Điều kiện tiền tệ.....	15
1.5.2 Điều kiện về địa điểm thanh toán	17
1.5.3 Điều kiện về thời gian thanh toán.....	17
1.5.4 Điều kiện về phương thức thanh toán.....	18
1.6 Các văn bản pháp lý chủ yếu điều chỉnh quan hệ thanh toán quốc tế.....	18
1.6.1 Trên phương diện Luật và Công ước quốc tế.....	18
1.6.2 Thông lệ và tập quán quốc tế.....	18
1.6.3 Trình tự giá trị pháp lý của các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế	20
CHƯƠNG 2: TỶ GIÁ HỐI ĐOẠI.....	24
2.1 Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái.....	24
2.1.1. Khái niệm Tỷ giá hối đoái	24
2.1.2 Phân loại tỷ giá hối đoái	24
2.2 Phương pháp yết tỷ giá.....	25
2.2.1. Ký hiệu tiền tệ	25
2.2.2 Cách yết giá	26
2.2.3 Cách đọc/viết tỷ giá	26
2.2.4. Phương pháp yết giá.....	27
2.3. Phương pháp xác định tỷ giá hối đoái.....	27
2.3.1 Dựa vào tiêu chuẩn giá cả đồng tiền.....	27

2.3.2 Dựa vào ngang giá sức mua.....	28
2.3.3 Phương pháp tỷ giá chéo (thông qua đồng tiền thứ ba).....	28
2.4.Nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái	30
2.5 Biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái.	31
2.5.1. Chính sách chiết khấu.....	31
2.5.2. Chính sách hối đoái.....	31
2.5.3. Quỹ bình ổn hối đoái	32
2.5.4. Phá giá tiền tệ.....	32
2.5.5. Nâng giá tiền tệ.....	32
CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ	37
3.1 Hối phiếu (Bill of Exchange, Draft).....	37
3.1.1 Khái niệm và đặc điểm của hối phiếu.....	37
3.1.2 Các loại hối phiếu.....	38
3.1.3 Chức năng của hối phiếu.....	38
3.1.4 Thành lập hối phiếu (Hình thức của hối phiếu)	39
3.1.5. Nội dung của hối phiếu.....	40
3.1.6 Quyền lợi và nghĩa vụ của những người liên quan tới hối phiếu.	42
3.1.7 Các nghiệp vụ liên quan tới hối phiếu.....	43
3.2 Lệnh phiếu	45
3.2.1 Khái niệm.....	45
3.2.2 Đặc điểm của lệnh phiếu	45
3.3 Séc (Cheque, check)	45
3.3.1 Khái niệm và các loại séc.....	46
3.3.2 Điều kiện thành lập séc.....	47
3.3.3 Nội dung của séc.....	47
3.3.4 Thời hạn hiệu lực của séc.....	48
3.3.5 Những người liên quan đến séc:.....	48
3.3.6 Lưu thông séc.....	48
3.4 Thẻ thanh toán (Credit Card).....	49
3.4.1 Khái niệm và các loại thẻ thanh toán	49
3.4.2 Mô tả thẻ về mặt kỹ thuật.....	50
3.4.3 Các rủi ro trong thanh toán quốc tế.....	53
CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ	61

4.1 Phương thức chuyển tiền.....	61
4.1.1 Khái niệm.....	61
4.1.2. Trình tự tiến hành nghiệp vụ chuyển tiền	61
4.1.3 . Hình thức chuyển tiền.....	62
4.1.4. Lợi ích và rủi ro đối với các bên trong phương thức chuyển tiền.....	62
4.1.5. Trường hợp áp dụng phương thức chuyển tiền.....	62
4.2. Phương thức ghi sổ	63
4.3 Phương thức nhờ thu (COLLECTION OF PAYMENT)	64
4.3.1 Khái niệm và các loại nhờ thu.....	64
4.4 Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (DOCUMENTARY CREDIT)	68
4.4.1 Khái niệm và các loại thư tín dụng chứng từ	68
4.4.2 Các bên tham gia trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.	69
4.4.3 Nội dung của thư tín dụng chứng từ	75
4.4.4. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.....	79
4.4.5. Một số điều lưu ý khi sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ	82
4.5 Phương thức chứng từ trả tiền ngay	85
4.5.1. Khái niệm.....	85
4.5.2. Trình tự tiến hành	85
4.6 . Phương thức thư ủy thác mua (Authority to Purchase - A/P).....	87
4.6.1. Khái niệm.....	87
4.6.2. Đặc điểm.....	87
4.7. Phương thức thư đảm bảo trả tiền (Letter of Guarantee - L/G).....	87
4.7.1. Khái niệm.....	87
4.7.2. Đặc điểm.....	88
CHƯƠNG 5: CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUỐC TẾ.....	93
5.1. Vận đơn đường biển (Marine/Ocean Bill of lading - B/L)	93
5.1.1. Khái niệm và phân loại Vận đơn đường biển.....	93
5.1.2. Chức năng của Vận đơn đường biển	95
5.1.3. Hình thức và nội dung của Vận đơn đường biển.....	95
5.1.4. Một số lưu ý khi sử dụng vận đơn đường biển trong thanh toán quốc tế.....	97
5.2. Vận đơn hàng không.....	100

5.2.1. Khái niệm và phân loại Vận đơn hàng không (AIR WAYBILLS - A WB)	100
5.2.2. Chức năng vận đơn hàng không.....	101
5.2.3. Hình thức và nội dung của Vận đơn hàng không	101
5.2.4. Những lưu ý khi sử dụng vận đơn hàng không.....	102
5.3. Chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt và đường sông	104
5.4. Chứng từ vận tải đa phương thức	105
5.4.1. Khái niệm chứng từ vận tải đa phương thức	105
5.4.2. Các loại Chứng từ vận tải đa phương thức	105
5.4.3. Nội dung và hình thức của Chứng từ vận tải đa phương thức	106
5.4.4 Một số điểm lưu ý khi sử dụng chứng từ vận tải đa phương thức	107
5.5. Chứng từ bảo hiểm hàng hóa.....	108
5.5.1. Khái niệm và giải thích các thuật ngữ liên quan.....	108
5.5.2. Các loại chứng từ bảo hiểm hàng hóa.....	109
5.5.3. Nội dung của chứng từ bảo hiểm.....	109
5.4. Những lưu ý khi sử dụng chứng từ bảo hiểm	110
5.6. Các chứng từ hàng hóa.....	111
5.6.1. Hóa đơn thương mại (COMMERCIAL INVOICES)	111
5.7 Kiểm tra chứng từ thanh toán	113
TÀI LIỆU THAM KHẢO	118

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 - Hối phiếu trong phương thức thanh toán nhờ thu	39
Hình 3.2- Hối phiếu trong phương thức tín dụng chứng từ.....	40
Hình 3.3- Sơ đồ lưu thông séc qua một ngân hàng	49
Hình 3.4. Sơ đồ lưu thông séc qua hai ngân hàng	49
Hình 3.5. Mối quan hệ thanh toán thẻ	52
Hình 4.1 Sơ đồ nghiệp vụ chuyển tiền.....	60
Hình 4.2. Trình tự nghiệp vụ thanh toán.....	64
Hình 4.3. Sơ đồ nghiệp vụ phương thứ nhờ thu kèm chứng từ.....	67
Hình 4.4. Trình tự thanh toán của phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ.....	70
Hình 4.5. Trình tự tiến hành của phương thức CAD.....	80

LỜI NÓI ĐẦU

Trong điều kiện hiện nay, khi hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, hoạt động kinh doanh nói chung, kinh doanh quốc tế nói riêng trở thành một yếu tố khách quan đối với mọi quốc gia. Trong những thập kỷ gần đây, đã chứng kiến sự bùng nổ của hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu.

Thanh toán quốc tế là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào tạo ngành Kế toán. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn bài giảng **“Thanh toán quốc tế”** phù hợp với điều kiện kinh doanh trong giai đoạn hội nhập. Với kinh nghiệm giảng dạy được tích lũy qua nhiều năm, cộng với sự nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, bài giảng có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Bài giảng “Thanh toán quốc tế” là tài liệu chính thức sử dụng giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học ngành Kế toán Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông; đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung bài giảng gồm 5 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về thanh toán và tín dụng quốc tế.

Biên soạn bài giảng là một công việc hết sức khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực cao. Tác giả đã giành nhiều thời gian và công sức với cố gắng cao nhất để hoàn thành. Tuy nhiên, với nhiều lý do nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong sự chỉ giáo, đóng góp, xây dựng của các đồng nghiệp, anh chị em sinh viên và bạn đọc để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bài giảng

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội tháng 12 năm 2019

Tác giả

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

1.1 Cơ sở hình thành quan hệ thanh toán quốc tế

Cùng với xu hướng phát triển và sự toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, trên thế giới các quan hệ về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... giữa các nước ngày càng phát triển. Thực hiện các mối quan hệ trên đã dẫn tới sự hình thành các quan hệ về tiền tệ, tài chính, tín dụng quốc tế và mối quan hệ này ngày càng phát triển. Như vậy các quan hệ trao đổi quốc tế là cơ sở để hình thành các mối quan hệ tài chính, tiền tệ giữa các nước với nhau, tạo ra sự di chuyển vốn từ nước này qua nước khác nhằm điều tiết vốn từ nơi thừa qua nơi thiếu.

Quan hệ tài chính, tiền tệ ra đời từ lâu nhưng chỉ thực sự phát triển khi chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển. Nó trở thành một yếu tố không thể thiếu được trong hoạt động kinh tế cũng như trong các hoạt động khác giữa các nước với nhau. Kết quả thực hiện các mối quan hệ trên hình thành các khoản thu chi tiền tệ quốc tế giữa các nước với nhau, tạo nên địa vị tài chính mỗi nước bội thu hay bội chi. Để thực hiện tốt các khoản thu chi tiền tệ quốc tế, cần thiết phải thông qua các tổ chức trung gian là các ngân hàng thương mại cùng với mạng lưới hoạt động của nó có mặt khắp nơi trên thế giới.

Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học - kĩ thuật – công nghệ kéo theo lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, với tốc độ cao. Từ đó, nảy sinh yêu cầu phát triển và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước. Quan hệ kinh tế quốc tế ban đầu hình thành trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá, dần dần phát triển sang các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, tài chính, nghiên cứu khoa học với nhiều hình thức: hợp tác sản xuất, trao đổi công nghệ, hợp tác về đầu tư, về tài chính, tín dụng, thông tin liên lạc, giao thông vận tải, v.v. Sự phát triển quan hệ kinh tế quốc tế dẫn đến sự hình thành thị trường thế giới thống nhất, sự xuất hiện xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế. Với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và hàng nghìn tổ chức quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng đa dạng và phong phú.

Bên cạnh đó, do sự khác biệt về điều kiện địa lý và phát triển không đều về kinh tế, chính trị, dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia không thể giống nhau. Đồng thời, do sự khác biệt về tài nguyên, công nghệ, lao động.... một quốc gia không thể tự sản xuất tất cả mọi sản phẩm theo nhu cầu của xã hội. Hơn nữa, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, trình độ phát triển... của mỗi quốc gia cũng xác định phạm vi và năng lực sản xuất của quốc gia đó. Mỗi quốc gia sẽ tập trung sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm mà họ có lợi thế, đồng thời nhập khẩu những sản phẩm mà trong nước chưa có điều kiện sản xuất được. Điều này nói lên rằng, các quốc gia luôn phụ thuộc lẫn nhau về rất nhiều loại sản phẩm cần thiết cho nhu cầu xã hội. Do đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa, tất yếu hình thành mối quan hệ kinh tế quốc tế giữa nước này với nước khác.

Một trong những hình thức cơ bản của quan hệ kinh tế quốc tế là trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Hoạt động trao đổi này làm phát sinh các khoản thu và chi của nước này đối với nước khác. Để đảm bảo an toàn, nhanh chóng và chính xác các khoản phải thu, cũng như ràng buộc nghĩa vụ của nhau, các quốc gia phải thỏa thuận và thống nhất cơ chế thanh toán cùng với các quy định cụ thể như phương tiện thanh toán, các điều kiện thanh toán, các

phương thức thanh toán... Đó chính là các nội dung của hoạt động thanh toán quốc tế.

Qua phân tích trên cho thấy thanh toán quốc tế được bắt nguồn từ quan hệ kinh tế quốc tế của các quốc gia như thương mại, đầu tư và các hình thức hợp tác kinh tế quốc tế khác. Riêng trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, thanh toán quốc tế được biểu hiện rõ nét nhất bởi chính hoạt động thanh toán quốc tế đã hỗ trợ và phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp của các nước diễn ra một cách trôi chảy và hiệu quả.

Hoạt động thương mại quốc tế và thanh toán quốc tế liên quan rất chặt chẽ với nhau trong quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia. Trong đó, thanh toán quốc tế là hoạt động phát sinh, nhưng lại có vai trò quan trọng đối với hiệu quả và tăng trưởng thương mại quốc tế, bởi vì chỉ khi hoạt động thanh toán có an toàn và trôi chảy thì người xuất khẩu mới thu được tiền và người nhập khẩu mới nhận được hàng.

Tóm lại, sự phát triển của các quan hệ kinh tế quốc tế, tất yếu hình thành hoạt động thanh toán quốc tế. Trong các quan hệ kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế là hoạt động chủ yếu gắn liền với hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại. Chính vì vậy, nói đến hoạt động thanh toán quốc tế là nói đến một trong những hoạt động của ngân hàng thương mại hay còn gọi là nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, hầu hết các ngân hàng thương mại đều muốn đa dạng hóa các hoạt động của mình, trong đó thanh toán quốc tế được coi là một trong những hoạt động trọng tâm.

1.2. Khái niệm thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế là một hoạt động tài chính đi đôi với thương mại quốc tế. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sôi động, kéo theo hoạt động giao lưu kinh tế thương mại giữa các quốc gia phát triển.

Xét theo nghĩa rộng, quan hệ quốc tế giữa các nước bao gồm nhiều lĩnh vực, như kinh tế chính trị, ngoại giao, văn hóa, khoa học kỹ thuật... trong đó quan hệ kinh tế (chủ yếu là giao dịch thương mại quốc tế, đầu tư trực tiếp) chiếm vị trí chủ đạo, là tiền đề cho việc hình thành các nhu cầu chi trả, thanh toán giữa các chủ thể ở các quốc gia khác nhau, từ đó hình thành và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế. Trong đó, ngân hàng là cầu nối trung gian giữa các bên. Thanh toán quốc tế nói chung được hiểu là nghĩa vụ chi trả của một bên (con nợ) và quyền hưởng về tiền tệ của bên kia (chủ nợ) liên quan đến các hoạt động giao dịch thương mại quốc tế.

Xét ở góc độ hẹp hơn, nghĩa là chỉ xem xét thanh toán quốc tế trong giao dịch thương mại quốc tế thì thanh toán quốc tế được hiểu là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua hàng và bên bán hàng giữa các doanh nghiệp thuộc các quốc gia khác nhau.

Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện các khoản thu chi đối ngoại của một nước đối với một nước khác để hoàn thành các mối quan hệ về kinh tế, thương mại, hợp tác khoa học kỹ thuật, ngoại giao, xã hội giữa các nước.

Thanh toán quốc tế rất đa dạng, song có thể phân thành 2 loại lớn:

- Thanh toán quốc tế có tính chất mật dịch, đây là các khoản thanh toán để phục vụ cho việc luân chuyển hàng hoá, dịch vụ giữa các quốc gia.

- Thanh toán quốc tế phi mật dịch là những khoản thanh toán không liên quan đến sự vận động của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, mà nó góp phần thực hiện các mối quan hệ phi mật dịch giữa các nước.

1.3 Đặc điểm thanh toán quốc tế

- Chủ thể tham gia các quan hệ thanh toán quốc tế khá đa dạng. Đó có thể là doanh nghiệp, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại hay cá nhân, ...

- Đồng tiền sử dụng trong quan hệ thanh toán quốc tế là bản tệ hoặc ngoại tệ. Đồng tiền đó có thể là đồng tiền quốc tế (được hình thành trên cơ sở các hiệp định song phương hoặc đa phương) hoặc đồng tiền quốc gia. Đồng tiền được sử dụng trong thanh toán quốc tế thường là đồng tiền mạnh và có khả năng chuyển đổi cao.

- Hoạt động thanh toán quốc tế hầu như không thực hiện bằng tiền mặt mà luôn thông qua chuyển khoản giữa các ngân hàng của những quốc gia có liên quan. Muốn vậy, các ngân hàng phải thiết lập quan hệ đại lý lẫn nhau. Các ngân hàng đại lý thường cung cấp cho nhau nhiều dịch vụ: Thu chi hộ, chia sẻ khách hàng và thị phần, cung cấp thông tin khách hàng, tư vấn, trợ giúp v.v... Trong đó, thu chi hộ bao giờ cũng là mục đích đầu tiên khi các ngân hàng thiết lập quan hệ đại lý, Ngân hàng có quan hệ đại lý với ngân hàng nước ngoài thường có 2 loại tài khoản (TK) chủ yếu: TK nostro và TK vostro (hay loro). TK nostro là TK tiền gửi của ngân hàng ở ngân hàng nước ngoài, còn vostro là TK tiền gửi của ngân hàng nước ngoài tại ngân hàng mình. Khi ngân hàng thu chi hộ phục vụ cho các quan hệ phục vụ thanh toán quốc tế, các bút toán sẽ được thực hiện trên các tài khoản này.

- Hoạt động thanh toán quốc tế diễn ra theo những điều kiện nhất định. Đó là: Điều kiện thanh toán, phương thức thanh toán, phương tiện thanh toán, đồng tiền thanh toán, thời gian và địa điểm thanh toán theo thỏa thuận của các bên liên quan. Những thỏa thuận này bị chế định bởi luật quốc tế, luật quốc gia, các thông lệ và tập quán quốc tế liên quan rất phức tạp.

- Hoạt động thanh toán quốc tế luôn chứa đựng nhiều rủi ro và tiềm ẩn do các đặc điểm sau:

+ Sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên liên quan là khá ít và rất khó thẩm định.

+ Phạm vi không gian rất rộng. Hàng hóa khi chuyển từ người bán sang người mua phải qua trung gian người vận chuyển. Tiền thanh toán phải qua trung gian các ngân hàng liên quan. Thời gian thanh toán thường khá dài.

+ Môi trường pháp lý quốc tế không đồng nhất, không đầy đủ do trình độ phát triển và luật điều chỉnh, tập quán giao dịch và thanh toán các quốc gia rất khác nhau.

+ Lợi ích và mong muốn của các bên tham gia là không đồng nhất.

- Xu hướng phát triển của kỹ thuật thanh toán quốc tế điện tử.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ điện tử và công nghệ ngân hàng điện tử vào nửa cuối thế kỷ XX đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng kỹ thuật thanh toán quốc tế điện tử. Sự xuất hiện của các hệ thống chuyển tiền điện tử quốc tế, hiệp hội liên ngân hàng tài chính toàn cầu v.v... là minh chứng rõ ràng cho điều này. Kỹ thuật thanh toán

quốc tế điện tử có những ưu điểm nổi bật: Rất nhanh chóng, tính bảo mật cao, chi phí rẻ song đòi hỏi trình độ công nghệ điện tử tương đồng giữa các quốc gia và sự nghiêm ngặt trong quy trình thực hiện.

1.4. Các chủ thể tham gia quan hệ thanh toán quốc tế

1.4.1 Người cư trú và người không cư trú

Tham gia vào hoạt động thanh toán quốc tế gồm hai nhóm chủ thể, người cư trú và người không cư trú. Theo thông lệ quốc tế và theo luật hiện hành của Việt Nam (pháp lệnh ngoại hối năm 2006) người cư trú bao gồm:

- a- Tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động tại Việt Nam
- b- Tổ chức kinh tế được thành lập, hoạt động tại Việt Nam
- c- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam
- d- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam nước ngoài
- đ- Văn phòng đại diện nước ngoài của các tổ chức quy định tại điểm a,b,c
- e- Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài dưới 12 tháng, công dân Việt Nam làm việc tại các tổ chức quy định tại điểm d và e và csas nhân đi theo họ
- g- Công dân Việt Nam đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài
- h- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thời hạn từ 12 tháng trở lên trừ các trường hợp người nước ngoài học tập, chữa bệnh, du lịch hoặc làm việc cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Người không cư trú là các cá nhân, tổ chức khác với người cư trú nói trên. Như vậy, quan hệ thanh toán quốc tế của một quốc gia bao gồm quan hệ thanh toán giữa người cư trú và người không cư trú của các quốc gia đó

1.4.2 Ngân hàng trung ương

Căn cứ vào mục tiêu tham gia vào quan hệ thanh toán quốc tế, chủ thể tham gia bao gồm (i) Ngân hàng trung ương; (ii) Ngân hàng thương mại.

Ngân hàng trung ương trong thanh toán quốc tế với tư cách là người thay mặt chính phủ ký kết và thực hiện các hiệp định về tiền tệ và tín dụng quốc tế. Bên cạnh đó, ngân hàng trung ương còn là ngân hàng của các ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh tiền tệ và thanh toán quốc tế.

Ngân hàng Trung ương có nhiệm vụ:

Về quản lý ngoại hối:

- Quản lý các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Xác định dự trữ ngoại hối Nhà nước; kiểm soát dự trữ quốc tế;
- Xác định tỷ giá giữa Việt Nam đồng và ngoại tệ; tổ chức và phát triển thị trường

ngoại tệ; xây dựng cơ chế tỷ giá trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Về xây dựng cán cân thanh toán quốc tế:

- Thu thập, tổng hợp, lập dự báo và theo dõi việc thực hiện cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam; báo cáo tình hình thực hiện cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam theo quy định của pháp luật.

- Làm đầu mối cung cấp số liệu cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam cho các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Về quản lý việc vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và cá nhân theo quy định của pháp luật:

- Thực hiện quản lý nhà nước đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức khác thuộc khu vực công; giám sát, theo dõi việc vay, trả nợ nước ngoài của khu vực tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra việc bảo lãnh vay nước ngoài của các ngân hàng thương mại và của các tổ chức khác được phép cấp bảo lãnh vay nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của các doanh nghiệp, tổ chức khác thuộc khu vực công và dự báo mức vay nước ngoài hàng năm của khu vực tư nhân trong cả nước gửi Bộ Tài chính tổng hợp để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều hành hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức khác đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài hàng năm của các doanh nghiệp, tổ chức khác thuộc khu vực công và khu vực tư nhân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung tình hình về vay, trả nợ nước ngoài hàng năm của cả nước;

Về quản lý cho vay và thu hồi nợ nước ngoài của Chính phủ, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng:

- Phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức, nguồn vốn, hình thức, đối tượng, cơ chế quản lý cho vay và thu hồi nợ nước ngoài của Chính phủ;

- Quy định điều kiện, đối tượng, hình thức và cơ chế quản lý cho vay, thu hồi nợ nước ngoài đối với người cư trú và tổ chức tín dụng;

- Quy định điều kiện, thủ tục, quy trình cấp phép và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép người cư trú là tổ chức kinh tế cho vay, thu hồi nợ nước ngoài;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về cho vay và thu hồi nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Về đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng:

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, tiến hành đàm phán, ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế theo ủy quyền của Chính phủ về ODA với Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank – ADB),

Quỹ Tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund – IMF);

- Tổng hợp theo định kỳ và thông báo cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan về tình hình rút vốn và thanh toán thông qua hệ thống tài khoản của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA mở tại các ngân hàng.

Đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các ngân hàng và tổ chức tiền tệ quốc tế theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ:

- Thực hiện chức năng thành viên tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Đầu tư quốc tế (International Investment Bank – IIB), Ngân hàng Hợp tác kinh tế quốc tế (International Bank For Economic Cooperation – IBEC);

- Làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện điều lệ, chính sách của IMF, WB, ADB, IIB, IBEC và các chương trình ổn định kinh tế vĩ mô do IMF, WB, ADB thực hiện tại Việt Nam; cung cấp thông tin, số liệu định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của các tổ chức trên; đề xuất với Chính phủ, các chính sách và biện pháp để phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trên.

1.4.3 Các ngân hàng thương mại

Trong hoạt động thanh toán quốc tế, cùng với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, ngân hàng thương mại là một chủ thể chủ yếu, tham gia trực tiếp vào việc cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế theo yêu cầu của khách hàng. Ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động thanh toán quốc tế với các vai trò sau:

Vai trò trung gian thanh toán

Trong thanh toán quốc tế, ngân hàng đóng vai trò trung gian thanh toán, làm cho quá trình thanh toán được tiến hành an toàn, nhanh chóng tiện lợi và giảm bớt chi phí thay vì thanh toán bằng tiền mặt. Ngân hàng với sự ủy thác của khách hàng bảo vệ quyền lợi của khách hàng nhằm giảm bớt rủi ro, tạo sự an tâm tin tưởng cho khách hàng trong quan hệ giao dịch mua bán với nước ngoài.

Trong thương mại quốc tế, do khoảng cách về địa lý, các doanh nghiệp của các quốc gia không thể thanh toán tiền hàng trực tiếp cho nhau, mà thường phải thông qua ngân hàng thương mại với mạng lưới chi nhánh và hệ thống ngân hàng đại lý rộng khắp trên toàn cầu. Khi thay mặt khách hàng thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế, các ngân hàng thương mại trở thành cầu nối trung gian thanh toán giữa các bên mua bán ở các quốc gia khác nhau.

Với vai trò trung gian thanh toán, các ngân hàng thương mại tiến hành thanh toán tiền hàng theo yêu cầu của khách hàng, bảo vệ quyền lợi cho khách trong giao dịch thanh toán, tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng các công cụ và phương thức thanh toán thích hợp nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo lợi ích và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khi thực hiện quá trình thanh toán không những làm tăng thu nhập của ngân hàng bằng những khoản chi phí, hoa hồng do khách hàng trả cho ngân hàng mà còn tạo điều kiện cho ngân hàng tăng thêm nguồn vốn của mình do khách hàng mở tài khoản, hoặc ký quỹ tại ngân hàng, đồng thời ngân hàng có thể thực hiện các nghiệp vụ khác như chấp nhận hối phiếu, chiết khấu hối phiếu, cung cấp tín dụng tài trợ cho khách

hàng, bảo lãnh thanh toán cho khách hàng. Như vậy thực hiện tốt thanh toán quốc tế sẽ tạo điều kiện nâng cao nghiệp vụ và mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng, nâng cao uy tín của ngân hàng thương mại trên thương trường quốc tế. Mặt khác, trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu như đầu tư phát triển nguồn hàng xuất khẩu hoặc thanh toán tiền hàng cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ, khi khách hàng không đủ năng lực về vốn ngoại tệ sẽ có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng. Với vai trò là người tài trợ vốn, ngân hàng sẽ cho khách hàng vay vốn để hoàn tất hoạt động xuất nhập khẩu một cách có hiệu quả.

Tóm lại, trong hoạt động thương mại quốc tế ngày nay, luôn cần đến sự tham gia, hỗ trợ về nghiệp vụ và tài chính của ngân hàng. Ngân hàng cung cấp các phương thức thanh toán quốc tế để khách hàng lựa chọn. Ngân hàng tài trợ xuất nhập khẩu, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho cả bên mua và bên bán, thông qua đó thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển và mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại với các quốc gia trên thế giới.

Vai trò trung gian tín dụng.

Với vai trò là một trung gian tín dụng, ngân hàng thương mại có vai trò tập trung vốn của nền kinh tế nói chung và huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng. Trong nền kinh tế, có những doanh nghiệp, cá nhân có thể có nguồn thu bằng ngoại tệ chưa sử dụng đến hoặc chưa cần thiết đưa ra lưu thông nhưng họ cũng muốn số tiền này sinh lời và họ muốn cho ai đó vay số tiền đó. Trong khi đó, trong nền kinh tế lại có những doanh nghiệp cần nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này lại thiếu vốn ngoại tệ để nhập khẩu, họ có nhu cầu vay vốn. Nhưng những chủ thể này không quen biết nhau và cũng có thể không tin tưởng nhau nên tiền vẫn chưa được lưu thông. Ngân hàng thương mại sẽ đứng ra phát hành thư tín dụng, bảo lãnh cho người nhập khẩu nhận hàng. Như vậy, với việc phát hành Thư tín dụng hoặc bảo lãnh nhận hàng, ngân hàng thương mại sẽ đáp ứng được nhu cầu vốn của hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Qua đó nó góp phần thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển

1.4.4. Người xuất khẩu và người nhập khẩu

Người xuất khẩu và người nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ là các chủ thể trực tiếp tạo ra phần lớn nhu cầu thanh toán quốc tế. Họ chính là người chi trả và thụ hưởng trực tiếp trong quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ, còn các ngân hàng Thương mại chỉ là người thu hộ, chi hộ theo sự ủy quyền hoặc theo lệnh của họ. Do tính đa dạng và phức tạp của các quan hệ mua bán này, người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu có khả năng gặp nhiều rủi ro. Và ngân hàng Thương mại giúp họ phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro trong thanh toán với nước ngoài

1.4.5 Các chủ thể khác

Các chủ thể khác tham gia vào hoạt động thanh toán quốc tế bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập khẩu lao động và chuyên gia, các doanh nghiệp đầu tư quốc tế, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quốc tế như du lịch, vận tải, bảo hiểm và cả các hoạt động ngoại giao, quân sự, giao lưu văn hóa, xã hội, nghệ thuật, hợp tác khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, trong quá trình thực hiện các hoạt động

trao đổi hàng hóa, dịch vụ với các đối tác nước ngoài cũng như thực hiện hoạt động đầu tư quốc tế, mỗi khi cần thu hồi vốn xuất khẩu, thanh toán chi trả tiền hàng nhập khẩu hoặc chuyển ngoại tệ trong quá trình đầu tư... đều cần đến các dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại.

Như vậy, các chủ thể này tham gia hoạt động thanh toán quốc tế với tư cách là người sử dụng các dịch vụ thanh toán quốc tế do các ngân hàng thương mại cung cấp.

1.5 Điều kiện thanh toán quốc tế

1.5.1 Điều kiện tiền tệ

1. Khái niệm

Điều kiện tiền tệ là quy định việc sử dụng đồng tiền nào để tính toán và thanh toán trong hợp đồng và hiệp định ký kết giữa các quốc gia trong quan hệ trao đổi quốc tế. Ngoài ra điều kiện này còn quy định cách thức xử lý khi giá trị đồng tiền đó biến động.

2. Lựa chọn đồng tiền

Trong giao dịch thương mại quốc tế tiền tệ tính toán có thể giống nhau hoặc khác nhau, có thể là tiền tệ của nước người mua, nước người bán hoặc của nước thứ ba, thông thường là các ngoại tệ mạnh. Tuy nhiên để xác định tiền tệ thanh toán trong các hợp đồng mua bán giữa các nước với nhau dựa vào các yếu tố sau:

- So sánh tương quan lực lượng của bên mua và bên bán liên quan đến năng lực kinh doanh của các bên trên thị trường và các mối quan hệ cung cầu về hàng hoá mà hai bên mua bán trên thị trường.

- Vị trí của đồng tiền đó trên thị trường quốc tế.

- Tập quán sử dụng đồng tiền đó trong thanh toán quốc tế.

Trong quan hệ thanh toán quốc tế người mua và người bán đều muốn dùng đồng tiền mình để tính toán và thanh toán vì những lý do sau đây:

+ Không phải xuất ngoại tệ để trả nợ

+ Tránh được biến động của tỷ giá.

+ Nâng cao uy tín của đồng tiền nước mình trên thị trường quốc tế.

Để tránh rủi ro cho các nhà xuất, nhập khẩu khi tỷ giá tăng ảnh hưởng đến khoản thanh toán chi trả cho nhà nhập khẩu, và ngược lại khi tỷ giá giảm ảnh hưởng đến thu nhập của nhà nhập khẩu cho nên khi ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương, các bên cần thiết bàn bạc lựa chọn đưa vào điều kiện đảm bảo trong hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên.

3. Điều kiện đảm bảo hối đoái

(i) Điều kiện đảm bảo vàng

Theo điều kiện đảm bảo vàng có ba cách: Đó là đảm bảo theo khối lượng vàng, theo hàm lượng vàng và theo giá vàng.

- Đảm bảo theo khối lượng vàng thì khi ký kết hợp đồng đơn giá và tổng giá trị hợp đồng được quy đổi trực tiếp bằng một khối lượng vàng nhất định. Khi thanh toán dựa vào khối lượng vàng đã tính toán để thanh toán.

Khi thực hiện điều kiện này phải quy định tuổi vàng cụ thể, giá vàng ở thị trường nào. Hiện nay điều kiện này ít được sử dụng.

- Đảm bảo theo hàm lượng vàng thì khi ký kết hợp đồng đơn giá và tổng giá trị hợp đồng được xác định theo một đồng tiền có xác định hàm lượng vàng. Khi thanh toán nếu hàm lượng vàng thay đổi thì đơn giá và tổng giá trị giá được điều chỉnh tương ứng.

- Đảm bảo theo giá vàng: Khi ký kết hợp đồng đơn giá và tổng giá trị giá hợp đồng được tính toán theo một đồng tiền nào đó, đồng thời quy định giá vàng của đồng tiền đó. Đến khi thanh toán giá vàng biến động thì đơn giá và tổng giá trị giá hợp đồng sẽ tiến hành điều chỉnh cho phù hợp với giá vàng thực tế hiện nay.

Khi sử dụng điều kiện này cần phải thống nhất lấy giá vàng ở thị trường nào, thời điểm nào, lấy giá vàng cao nhất, thấp nhất hay giá bình quân trong ngày, tuổi vàng. Thông thường lấy giá vàng của hôm trước ngày thanh toán.

(ii) Đảm bảo ngoại hối

Theo điều kiện đảm bảo ngoại hối có ba cách là đảm bảo ngoại hối giản đơn, đảm bảo theo rổ ngoại hối và đảm bảo theo các đồng tiền quốc tế.

- *Đảm bảo ngoại hối giản đơn* là việc đảm bảo dựa vào một ngoại tệ nào đó tương đối ổn định mà do hai bên lựa chọn. Có hai trường hợp:

+ Nếu hai đồng tiền tính toán và thanh toán giống nhau thì hai bên thống nhất lựa chọn một đồng tiền khác tương đối ổn định để đảm bảo. Xác định tỷ giá giữa hai đồng trên khi ký kết hợp đồng và lúc thực hiện hợp đồng nếu có biến động thì đơn giá và tổng giá trị hợp đồng được điều chỉnh tương ứng.

+ Nếu đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán khác nhau: Thông thường lựa chọn đồng tiền thanh toán là đồng tiền tương đối ổn định khi ký hợp đồng. Khi thanh toán, dựa vào tỷ giá giữa đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán để tính ra số tiền phải trả.

Khi sử dụng điều kiện này để tránh những tranh chấp có thể xảy ra hai bên cần phải:

+ Thống nhất về lấy tỷ giá tại thị trường nào, thời điểm nào. Thông thường lấy tỷ giá vào ngày trước ngày thanh toán.

+ Thống nhất lấy loại tỷ giá nào: tỷ giá điện hối, thư hối, cao nhất, thấp nhất, hay lấy tỷ giá bình quân.

- *Đảm bảo theo rổ ngoại hối:*

Để khắc phục tình trạng khó có thể lựa chọn được một đồng tiền tương đối ổn định trong một thời gian dài, đảm bảo tính toán chính xác giá trị thực tế của các khoản thu chi ngoại tệ, việc đảm bảo phải dựa vào nhiều ngoại tệ. Lựa chọn một số ngoại tệ làm đảm bảo gọi là rổ ngoại hối. Số ngoại tệ càng nhiều thì tính chính xác càng cao nhưng phức tạp trong tính toán. Theo điều kiện này lấy giá từng ngoại tệ tại thời điểm ký hợp đồng và thanh toán nếu biến động thì tiến hành điều chỉnh lại giá trị hợp đồng.

- Dựa vào các đồng tiền quốc tế như SDR, EURO làm đảm bảo. Thực chất là đảm bảo theo rõ ngoại tệ.

(iii) Đảm bảo theo biến động giá cả hàng hoá

Căn cứ vào biến động chỉ số giá cả hàng hoá lúc thanh toán so với lúc ký kết hợp đồng tiến hành điều chỉnh.

Khi áp dụng điều kiện này cần phải chú ý những nguyên nhân ảnh hưởng tới giá cả như lạm phát, do chính sách giá cả của nhà nước, do quan hệ cung cầu trên thị trường và những chính sách ảnh hưởng tới cung cầu hàng hoá như chính sách thuế, hiện tượng đầu cơ, yếu tố tâm lý. Trong thực tế điều kiện này ít sử dụng vì giá cả biến động mạnh, chỉ số giá cả thường không phản ánh chính xác sự biến động của tỷ giá.

1.5.2 Điều kiện về địa điểm thanh toán

Điều kiện này quy định việc trả tiền được thực hiện ở đâu, có thể ở nước nhập khẩu, nước xuất khẩu hay một nước thứ ba nào đó do hai bên quyết định. Trong thanh toán quốc tế các nước đều muốn lấy nước mình làm địa điểm thanh toán vì những lý do như thu tiền nhanh, ngân hàng thu được các khoản phí nghiệp vụ.

1.5.3 Điều kiện về thời gian thanh toán

a. Thanh toán trước

Trả tiền trước là việc trả tiền thực hiện sau khi ký hợp đồng hoặc nhận đơn đặt hàng nhưng phải trước khi giao hàng. Thực chất của việc trả tiền trước là nhà nhập khẩu cấp tín dụng ngắn hạn cho nhà xuất khẩu trong trường hợp mà nhà xuất khẩu thiếu vốn số tiền trả trước khá lớn và thời gian trả tiền tương đối dài. Nếu với mục đích nhằm đảm bảo cho thực hiện hợp đồng thì số tiền ít hơn và thời gian trả trước ngắn hơn, và số tiền trả trước mang tính chất như một khoản đặt cọc.

b. Thanh toán ngay

Trả tiền ngay là việc trả tiền được thực hiện ngay sau khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo như quy định trong hợp đồng tức là trong khoảng thời gian từ lúc chuẩn bị xong hàng giao hàng cho nhà chuyên chở cho đến khi hàng được giao cho người mua theo đúng nơi quy định. Thông thường trả tiền ngay bao gồm các trường hợp sau:

- Người mua trả tiền ngay sau khi nhận điện báo của nhà xuất khẩu là hàng đã sẵn sàng bốc lên phương tiện vận tải.

- Người mua trả tiền ngay sau khi người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở tại nơi quy định.

- Người mua trả tiền ngay sau khi nhận được thông báo là hàng hoá đã được chuyển giao cho người chuyên chở hoặc bốc lên phương tiện vận tải.

- Người mua trả tiền ngay sau khi nhận được bộ chứng từ hàng hoá do người bán lập hoặc có thể chấp nhận hối phiếu do người bán ký phát.

- Người mua trả tiền ngay sau khi nhận hàng hoá đúng nơi quy định.

c. Thanh toán sau

Trả tiền sau là việc trả tiền của người mua được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Người mua trả tiền sau bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được bộ chứng từ.
- Người mua trả tiền sau bao nhiêu ngày kể từ khi chấp nhận hối phiếu.
- Người mua trả tiền sau bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận xong hàng.

Thực chất của việc trả tiền sau là người bán cung cấp tín dụng ngắn hạn cho nhà nhập khẩu.

1.5.4 Điều kiện về phương thức thanh toán

Trong thanh toán quốc tế có nhiều phương thức thanh toán khác nhau như phương thức thanh toán nhờ thu trơn, nhờ thu kèm chứng từ, phương thức tín dụng chứng từ, phương thức chuyển tiền. Đối với nhà kinh doanh xuất nhập khẩu cần phải lựa chọn cho mình một phương thức thanh toán hợp lý, có lợi khi ký kết hợp đồng. Việc lựa chọn phương thức thanh toán phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Tính chất và ưu điểm của từng phương thức.
- Quan hệ giữa người mua và người bán.
- Khả năng thanh toán của người mua, khả năng tài trợ của ngân hàng. Đối với người bán thì phụ thuộc vào khả năng giao hàng, khả năng lập chứng từ.

1.6 Các văn bản pháp lý chủ yếu điều chỉnh quan hệ thanh toán quốc tế

1.6.1 Trên phương diện Luật và Công ước quốc tế

1. Công ước Geneve 1930 - Luật thống nhất về hối phiếu (Uniform Law for Bill of Exchange)

Pháp luật về thương phiếu thương mại xuất hiện từ lâu (khoảng cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XII) ở các nước Phương Tây, đáp ứng các yêu cầu tất yếu, khách quan xuất phát từ hoạt động thương mại. Hiện nay, thương phiếu được xem là một công cụ tín dụng một phương tiện thanh toán hữu hiệu trong hoạt động thương mại. Xuất phát từ vai trò kinh tế của thương phiếu, các nước đã chú trọng xây dựng một cách có hệ thống và tương đối cụ thể các quy phạm pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động của thương phiếu. Không chỉ dừng lại ở hệ thống pháp luật trong nước, trên phương diện quốc tế, pháp luật thương mại quốc tế cũng đòi hỏi phải có sự thống nhất về luật pháp liên quan đến thương phiếu, trong chừng mực có thể được, để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của thương nhân cũng như để bảo đảm một cách hữu hiệu sự tồn tại và hoạt động của thương phiếu. Điển hình là Công ước Geneve ngày 7 tháng 6 năm 1930 về Hối phiếu và Lệnh phiếu.

2. Các văn bản khác có liên quan

- Công ước Geneve 1931 về séc quốc tế (Geneveconventions for Check 1931)
- Luật hối phiếu của Anh năm 1882 (Bill of Exchange Act 1882 - BEA).
- Công ước Liên hợp quốc về hối phiếu và lệnh phiếu quốc tế (International Bill of Exchange and International Promissory Note – UN convention 1980).

1.6.2 Thông lệ và tập quán quốc tế

a. Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ

Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, tên tiếng Anh: Uniform Customs

and Practice For Documentary Credit - gọi tắt là UCP, do Phòng thương mại quốc tế (International Chamber of Commerce - ICC) soạn thảo và ban hành.

Bản quy tắc UCP đầu tiên được soạn thảo năm 1933 và được Hội nghị ICC lần thứ 7 tại Viene thông qua cùng năm 1933 nhằm theo kịp sự phát triển của thương mại quốc tế, khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Bản quy tắc đã được ICC tu chỉnh 6 lần vào các năm 1951, 1962, 1971, 1983, 1993 và lần gần đây nhất là năm 2007, với ấn phẩm UCP 600, có hiệu lực từ 1/1/2007. Điểm cần lưu ý là, các bản UCP sau không huỷ bỏ các bản trước đó, nên toàn bộ 6 bản UCP vẫn còn nguyên hiệu lực trong thanh toán quốc tế. Chính vì vậy, các bên liên quan muốn áp dụng bản UCP nào là tùy thuộc vào sự thoả thuận và nhất thiết phải dẫn chiếu vào hợp đồng thương mại và L/C. Thực tế, trong các L/C thường dẫn chiếu áp dụng các bản mới nhất và hiện nay là UCP 600. UCP chỉ áp dụng trong thanh toán quốc tế, không áp dụng trong thanh toán nội địa. UCP là văn kiện tập hợp toàn bộ những quy tắc và định nghĩa thống nhất quốc tế và tín dụng chứng từ, được hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận, trong đó Mỹ và Canada coi UCP là một bộ phận cấu thành luật pháp quốc gia.

Cần lưu ý rằng UCP là văn bản mang tính chất quy phạm tùy ý, có nghĩa là khi sử dụng phương thức tín dụng chứng từ, nếu muốn áp dụng nó, thì các bên tham gia phải thoả thuận và dẫn chiếu vào hợp đồng. Một khi trong tín dụng như được phát hành có dẫn chiếu “tham chiếu theo UCP..” thì toàn bộ giao dịch tín dụng chứng từ đó phải tuân theo những quy định trong UCP. Tuy nhiên, các bên cũng có thể thoả thuận khác, miễn sao có dẫn chiếu.

Ngoại trừ Mỹ và Colombia, đối với các nước còn lại, nếu UCP có mâu thuẫn với luật pháp quốc gia, thì luật pháp quốc gia sẽ vượt lên trên về mặt pháp lý và được áp dụng để giải quyết các tranh chấp. Tại Việt Nam, tất cả các ngân hàng được phép hoạt động nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại khi tiến hành các giao dịch thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ, đều có cam kết tuân thủ thực hiện văn bản UCP hiện hành (bản UCP 600)

b. Quy tắc thống nhất về hoàn trả liên hàng (URR525)

Trong khi UCP là một tiêu chuẩn quốc tế (tương đối hoàn hảo và thống nhất) cho giao dịch tín dụng chứng từ, theo đó khối lượng hoàn trả giữa các ngân hàng đã tăng lên đáng kể, nhưng việc hoàn trả giữa các ngân hàng vẫn còn là vấn đề tùy thuộc vào tập quán của địa phương trong các khu vực tài chính thế giới. Để đáp ứng sự cần thiết về tiêu chuẩn quốc tế thống nhất và nhằm hỗ trợ nền thương mại toàn cầu, ủy ban Ngân hàng của ICC đã thành lập ban soạn thảo vào năm 1993 nhằm soạn thảo “Quy tắc thống nhất về hoàn trả liên hàng theo tín dụng chứng từ”.

Quy tắc thống nhất về hoàn trả liên hàng theo tín dụng chứng từ. Quy tắc này đã được ban hành và có hiệu lực từ 1/7/1996. Với tên gọi “Quy tắc thống nhất về hoàn trả liên hàng theo tín dụng chứng từ. Phòng thương mại quốc tế, số xuất bản 525, 1995, hiệu lực 01/07/1996”. Tiếng anh: “The Uniform Rules for Bank – to – Bank Reimbursement under Documentary credit, ICC.No.525, 1995 – In force as of July 01,1996”.

c. Quy tắc thống nhất về nhờ thu

Tương tự như UCP, nhằm thống nhất trên phạm vi quốc tế về nghiệp vụ nhờ thu trong thương mại quốc tế. Phòng thương mại quốc tế đã soạn thảo và ấn hành văn bản “Quy tắc và thực hành thống nhất về nhờ thu” (Uniform Rules for Collection - URC). Cho đến nay, bản

quy tắc này đã được hơn 60 quốc gia tuân thủ thực hiện trong nghiệp vụ nhờ thu.

Bản URC đầu tiên ra đời từ năm 1956, sau đó được chỉnh sửa vào các năm 1967 và 1978. Bản sửa đổi năm 1978 có hiệu lực từ ngày 1/1/1979, với tên gọi “URC 1979 Revision - ICC Publication No.322, gọi tắt URC No.322”.

Nhằm đáp ứng sự phát triển của thương mại quốc tế, trên cơ sở những ý kiến đóng góp, nhận định từ các phòng thương mại quốc gia, các ngân hàng thương mại, ICC đã tiến hành chỉnh sửa một số nội dung của URC No.322 cho phù hợp tình hình thực tiễn và cho ra đời ấn phẩm URC No.522, 1995, Revision, có hiệu lực 1/1/1996, thay thế cho URC No.321.1.2.

d. Các điều kiện thương mại quốc tế

Trong quan hệ thương mại quốc tế, các bên tham gia ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa không nắm rõ tập quán thương mại của đối tác dẫn đến những hiểu lầm, tranh chấp và kiện tụng, làm giảm hiệu quả kinh doanh. Để giải quyết vấn đề này, Phòng thương mại Quốc tế (ICC) đã phát hành ấn bản đầu tiên năm 1936: Bộ Quy tắc Thương mại Quốc tế, giải thích các điều kiện Thương mại. Bộ Quy tắc đó có tên là Incoterms 1936. Các sửa đổi và bổ sung được thực hiện vào những năm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 và hiện nay là bản mới sẽ có hiệu lực từ 1.1.2020. Mục đích của Incoterms là cung cấp bộ quy tắc nhằm giải thích những điều kiện Thương mại thông dụng nhất trong Thương mại quốc tế. Do vậy, nó giúp các doanh nghiệp tránh được, hoặc ít nhất cũng hạn chế đáng kể sự thiếu chắc chắn do những khác biệt trong cách giải thích các điều kiện Incoterms ở các nước khác nhau.

1.6.3 Trình tự giá trị pháp lý của các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế

Giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế giữa thương nhân các quốc gia với nhau vừa chịu sự điều chỉnh của thông lệ, tập quán quốc tế, vừa chịu sự điều chỉnh của pháp luật các quốc gia. Trong một số trường hợp, quy định của pháp luật quốc gia không thống nhất với thông lệ quốc tế. Để có thể chấp hành đúng quy định của các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế, chúng ta cần xác định mức độ ưu tiên đối với các văn bản pháp lý đó.

Luật các công cụ chuyển nhượng của Việt Nam quy định:

(i) Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

(ii) Trong trường hợp quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước ngoài, các bên tham gia công cụ chuyển nhượng được thỏa thuận áp dụng các tập quán thương mại quốc tế gồm Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ, Quy tắc thống nhất về nhờ thu của Phòng Thương mại quốc tế và các tập quán thương mại quốc tế có liên quan khác theo quy định của Chính phủ.

(iii) Trong trường hợp công cụ chuyển nhượng được phát hành ở Việt Nam nhưng được chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện ở một nước khác thì công cụ chuyển nhượng phải được phát hành theo quy định của Luật này.

(iv) Trong trường hợp công cụ chuyển nhượng được phát hành ở nước khác nhưng

được chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện ở Việt Nam thì việc chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện được thực hiện theo quy định của Luật này.

Tài liệu tham khảo

1. TS. Võ Thị Thúy Anh, TS. Hồ Hữu Tiến. **Thanh toán quốc tế**. NXB Tài chính. 2014
2. TS. Trần Thị Minh Hòa. **Giáo trình Thanh toán Quốc tế trong du lịch**. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 2012
3. TS. Trần Văn Hòe. **Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế**. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 2011
4. PGS.TS Hà Văn Hội. **Thanh toán quốc tế**. NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2013
5. TS. Nguyễn Minh Kiều. **Thanh toán Quốc tế**. NXB Thống kê. 2008
6. TS. Nguyễn Minh Kiều. **Thị trường ngoại hối và thanh toán quốc tế** ; NXB Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh - 2000
7. TS. Trần Hoàng Ngân. **Thanh toán quốc tế** ; Nhà xuất bản Thống kê - 2001
8. PGS.TS. Trần Hoàng Ngân; TS. Nguyễn Minh Kiều. **Thanh toán quốc tế** ; NXB Lao động – Xã hội 2013.
9. GS.TS Bùi Xuân Phong. **Thanh toán quốc tế**. NXB Giao thông vận tải. 2004
10. GS.TS Bùi Xuân Phong. **Quản trị Kinh doanh quốc tế**. Bài giảng Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông. 2013
11. GS.TS Bùi Xuân Phong. **Thanh toán và tín dụng quốc tế**. Bài giảng Học viện công nghệ BCVT, 2014

Câu hỏi ôn tập và thảo luận

1. Thế nào là thanh toán quốc tế? Thanh toán quốc tế được hình thành trên cơ sở nào?
2. Hãy trình bày đặc điểm của thanh toán quốc tế?
3. Thanh toán quốc tế có những vai trò như thế nào?
4. Trình bày quan hệ giữa thanh toán quốc tế với các hoạt động kinh doanh quốc tế?
5. Để thanh toán quốc tế cần có những điều kiện gì? Hãy phân tích điều kiện thanh toán quốc tế nếu là người được thanh toán (người phải thanh toán)
6. Trong thanh toán quốc tế có những văn bản pháp lý nào?

Câu hỏi trắc nghiệm

1. Các điều kiện thanh toán quốc tế bao gồm:

- a. Điều kiện về tiền tệ và điều kiện về thời gian thanh toán;
- b. Điều kiện về địa điểm thanh toán và điều kiện về phương thức thanh toán;
- c. Điều kiện về phương tiện thanh toán;
- d. Tất cả các điều kiện trên.

2. Trong các đồng tiền sau đây, đồng tiền nào là tiền tệ quốc tế:

- a. EUR;
- b. SDR;
- c. USD;
- d. EUR và SDR.

3. Tiền tệ tính toán là:

- a. Đồng tiền được sử dụng để thể hiện giá cả và tính toán giá cả hợp đồng
- b. Đồng tiền được sử dụng để thanh toán hợp đồng.
- c. Cả 2 đáp án đều đúng
- d. Cả 2 đáp án đều sai

4. Tiền tệ thanh toán là:

- a. Đồng tiền được sử dụng để thể hiện giá cả và tính toán giá cả hợp đồng;
- b. Đồng tiền được sử dụng để thanh toán hợp đồng.
- c. Cả 2 đáp án đều đúng
- d. Cả 2 đáp án đều sai

5. Trong thanh toán quốc tế, nếu người mua trả tiền sau khi nhận bộ chứng từ nhận hàng từ 3 đến 7 ngày thì được xem là:

- a. Thanh toán sau
- b. Thanh toán ngay
- c. Cả 2 đáp án đều đúng
- d. Cả 2 đáp án đều sai

6. Trong thanh toán quốc tế, trình tự ưu tiên pháp lý được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau:

- a. Luật quốc tế, luật quốc gia, các thông lệ và tập quán quốc tế;
- b. Luật quốc gia, luật quốc tế, các thông lệ và tập quán quốc tế;
- c. Các thông lệ và tập quán quốc tế, luật quốc tế, luật quốc gia;
- d. Các thông lệ và tập quán quốc tế, luật quốc gia, luật quốc tế

Đáp án trắc nghiệm

1/d	2/d	3/a	4/b
5/b	6/a		

PTT

CHƯƠNG 2: TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

2.1 Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái

2.1.1. Khái niệm Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái là quan hệ tỷ lệ so sánh về giá trị giữa đồng tiền các nước với nhau hay nói cách khác tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này được biểu hiện bằng những đơn vị tiền tệ nước khác.

Theo nhà kinh tế học người Mỹ Paul Samuelson thì "Tỷ giá hối đoái là tỷ giá để đổi đồng tiền của một nước lấy đồng tiền của một nước khác"

2.1.2 Phân loại tỷ giá hối đoái

a. Theo đối tượng xác định

- *Tỷ giá chính thức*: là tỷ giá do ngân hàng Trung ương công bố. Tỷ giá chính thức có tác dụng là tỷ giá dùng để tính và thu thuế xuất nhập khẩu cũng như các hoạt động khác có liên quan. Dựa vào tỷ giá này các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng sẽ ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ giao ngay, có kỳ hạn, hoán đổi trên thị trường.

- *Tỷ giá thị trường*: Là tỷ giá hình thành trên thị trường hối đoái.

b. Căn cứ vào phương tiện chuyển ngoại hối

- *Tỷ giá thư hối* (Mail transfer Rate): Là tỷ giá mua bán ngoại hối trong đó ngân hàng chuyển tiền bằng thư.

- *Tỷ giá điện hối* (Telegraphic Transfer Rate): Là tỷ giá mua bán ngoại hối trong đó ngân hàng chuyển tiền bằng điện.

c. Căn cứ vào việc quản lý ngoại hối

- *Tỷ giá cố định* (Fixed exchange rate) là tỷ giá hình thành trong chế độ tiền tệ Bretton Woods. Tỷ giá cố định thường là tỷ giá chính thức, hiện nay không tồn tại.

- *Tỷ giá thả nổi* (Floating exchange Rate) là tỷ giá hình thành tự phát trên thị trường mà nhà nước không chịu trách nhiệm quản lý biến động tỷ giá này.

- *Tỷ giá thả nổi có quản lý* (Managed Floating exchange rate) là tỷ giá được hình thành do quan hệ cung cầu trên thị trường có sự điều tiết quản lý của nhà nước nhằm ổn định tỷ giá trên thị trường.

d. Căn cứ theo kỹ thuật giao dịch

- *Tỷ giá giao nhận ngay* (Spot exchange rate) là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối được thực hiện ngay trong ngày hôm đó hoặc sau một vài ngày, thường là 2 ngày.

- *Tỷ giá giao nhận có kỳ hạn* (Forward exchange rate) là tỷ giá mua bán ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối sẽ được thực hiện theo thời hạn trong hợp đồng.

e. Căn cứ vào thời điểm giao dịch

- *Tỷ giá mở cửa* (Opening rate) là tỷ giá mua bán ngoại hối của phiên giao dịch đầu tiên trong ngày.

- *Tỷ giá đóng cửa* (Closing exchange rate) là tỷ giá mua bán ngoại hối của phiên giao dịch cuối cùng trong ngày.

f. Căn cứ vào phương tiện thanh toán quốc tế.

- *Tỷ giá séc* là tỷ giá mua bán các loại séc.

- *Tỷ giá hối phiếu* là tỷ giá mua bán các loại hối phiếu trả ngay, hoặc hối phiếu có kỳ hạn bằng ngoại tệ.

- *Tỷ giá chuyển khoản* là tỷ giá mua bán ngoại hối thông qua chuyển khoản giữa các ngân hàng với nhau.

- *Tỷ giá tiền mặt* là tỷ giá mua bán ngoại hối bằng tiền mặt.

g. Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

- *Tỷ giá mua* (Bid Rate) là tỷ giá ngân hàng mua vào ngoại hối, chính là tỷ giá bán của khách hàng.

- *Tỷ giá bán* (Ask Rate) là tỷ giá ngân hàng bán ra ngoại hối chính là tỷ giá mua của khách hàng.

Tỷ giá bán luôn luôn lớn hơn tỷ giá mua, phần chênh lệch chính là thu nhập của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh ngoại hối.

h. Phân loại theo hợp đồng xuất và nhập khẩu

- *Tỷ giá xuất khẩu* là tỷ giá so sánh giữa tổng giá vốn hàng xuất khẩu tính tiền sản phẩm bằng tiền nội địa so với ngoại tệ thu được theo giá FOB tại cảng xuất khẩu.

- *Tỷ giá nhập khẩu*: là tỷ giá so sánh giữa tổng giá bán hàng nhập khẩu tính theo nội tệ so với ngoại tệ phải trả tính theo giá CIF tại cảng nhập khẩu.

i. Căn cứ vào giá trị của tỷ giá.

- *Tỷ giá hối đoái danh nghĩa*: Là tỷ giá của một ngoại tệ được biểu hiện theo giá trị hiện tại, không tính đến ảnh hưởng của lạm phát.

- *Tỷ giá hối đoái thực*: Là tỷ giá của một ngoại tệ được biểu hiện theo giá trị hiện tại có tính đến tác động của lạm phát và sức mua của một cặp tiền tệ phản ánh giá cả hàng hoá tương quan có thể bán ra nước ngoài và hàng tiêu thụ trong nước. Tỷ giá hối đoái thực phản ánh khả năng cạnh tranh quốc tế của một nước.

2.2 Phương pháp yết tỷ giá

2.2.1. Ký hiệu tiền tệ

- *Tên gọi và ký hiệu tiền tệ*: tên gọi và ký hiệu tiền tệ của đồng tiền các nước trên thế giới theo tiêu chuẩn quốc tế ISO (International Standard Organization).

Về tên gọi của mỗi nước có tên gọi tiền tệ riêng nhằm phân biệt giữa tiền tệ nước này với nước khác. Về ký hiệu có ba chữ, trong đó hai chữ đầu phản ánh tên quốc gia, một chữ cuối phản ánh tên gọi tiền tệ của quốc gia đó.

Tên nước	Tên đồng tiền	Ký hiệu tiền tệ
United States	Dollar	USD

Australia	Dollar	AUD
Japan	Yen	JPY
Canada	Dollar	CAD
Austria	Euro	EUR
Hong Kong	Dollar	HKD
Thailand	Baht	THB
China	Yuan Renminbi	CNY
United Kingdom	Pound Sterling	GBP
Vietnam	Dong	VND
India	Rupee	INR

2.2.2 Cách yết giá

- *Cách yết giá*: thông thường là yết giá một đơn vị cố định đồng tiền nước này so với một số lượng thay đổi đồng tiền nước khác:

$$\text{GBP} = 1,26163 \text{ USD}$$

$$\text{EURO} = 1,0992 \text{ USD}$$

$$\text{USD} = 23.130 \text{ VND}$$

$$(1) \quad (2)$$

Đồng tiền đứng trước ở tỷ giá được gọi là tiền yết giá (base currency) và là 1 đơn vị tiền tệ. Đồng yết giá là đồng tiền được thể hiện giá trị thông qua một đồng tiền khác

Đồng tiền đứng sau ở tỷ giá được gọi là tiền định giá (counter currency) và là một số đơn vị tiền tệ. Số lượng này thay đổi phụ thuộc vào sự thay đổi giá trị của tiền tệ yết giá. Đồng tiền định giá là đồng tiền được dùng làm phương tiện xác định giá trị đồng tiền yết giá.

- *Khi yết giá* ngân hàng thường yết giá tỷ giá mua và tỷ giá bán như sau:

$$\text{EURO} / \text{USD} = 1,0992 \quad - \quad 1,1060 \quad = 1,0992/1060$$

$$\text{USD} / \text{VND} = 23.130 \quad - \quad 23.250 \quad = 23.130/250$$

Tỷ giá đứng trước được gọi là tỷ giá mua (BID RATE). Tỷ giá đứng sau được gọi là tỷ giá bán (ASK RATE).

Thông thường, vào một thời điểm nhất định và ở trên một thị trường, tỷ giá mua nhỏ hơn tỷ giá bán. Chênh lệch giữa chúng được gọi là BID-ASK SPREAD. Mức chênh lệch này thường thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào sự biến động của tỷ giá. Tuy nhiên, chênh lệch này thường khá nhỏ ngoại trừ trường hợp có những biến động mạnh về kinh tế, chính trị. Các ngân hàng thường không tính phí dịch vụ trong các giao dịch hối đoái, mà chỉ hưởng lợi nhuận từ SPREAD.

2.2.3 Cách đọc/viết tỷ giá

Phần lớn các đồng tiền chủ yếu trên thế giới đều được tính theo hệ thập phân, theo đó một đơn vị cơ bản được chia thành 100 đơn vị nhỏ. Để thuận tiện trong việc niêm yết tỷ giá, mỗi một tỷ giá được lấy 4 số lẻ sau dấu phẩy, chẳng hạn GBP/USD = 1,0992

Bằng cách tách 4 số lẻ sau dấu phẩy thành hai nhóm số, 2 số đầu gọi là “số” (Figure), 2 số sau gọi là “điểm” (Point). Ở ví dụ trên: 09 là số; 92 là điểm. Như vậy, tỷ giá trên có thể đọc là “Bảng Anh, Đô la Mỹ bằng một, không chín, chín hai”.

Với cách đọc như trên, có thể sử dụng phân số để biểu hiện cho phần điểm, chẳng hạn 75 điểm đọc là ba phần tư; 25 điểm đọc là một phần tư. Các mẫu số có thể được chấp nhận là: 2, 4, 6, 8, 12, 16

Khi giao dịch với nhau, thông thường chỉ đọc đầy đủ tỷ giá mua, còn tỷ giá bán thì chỉ đọc điểm, chẳng hạn GBP/USD = 1,0992 -175

Trong một số trường hợp, giao dịch ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng, nhằm đảm bảo nhanh chóng và chính xác, thậm chí các tỷ giá còn không được niêm yết đầy đủ mà chỉ được niêm yết hai số lẻ cuối cùng, đặc biệt khi báo giá qua điện thoại hặc niêm yết giá trên các màn hình giao dịch.

Ngoài ra, còn có thể lấy tên thủ đô hoặc một số thành phố lớn của các nước mà ở đó là thị trường tiền tệ lớn trên thế giới thay cho tên tiền tệ của nước đó ở vị trí tiền định giá khi yết giá tại thị trường tiền tệ đó. Bên cạnh đó do tỷ giá luôn biến động nên khi nói đến tỷ giá thì phải gắn liền với thời gian và không gian cụ thể.

2.2.4. Phương pháp yết giá

Có hai phương pháp yết giá ngoại tệ

- *Phương pháp yết giá trực tiếp* (Direct exchange rate): là phương pháp quy định giá ngoại tệ khi niêm yết được thể hiện trực tiếp ra bên ngoài. Nghĩa là thể hiện giá trị 1 đơn vị cố định của đồng ngoại tệ so với một số lượng thay đổi của đồng nội tệ.

Phương pháp này được áp dụng rất phổ cập ở hầu hết các nước trừ nước Anh, Hoa kỳ và các nước thành viên EMU

- *Phương pháp yết giá gián tiếp* (Indirect exchange rate): là phương pháp quy định giá ngoại tệ khi niêm yết không thể hiện trực tiếp ra bên ngoài, mà chỉ thể hiện gián tiếp, muốn biết giá một ngoại tệ là bao nhiêu phải làm phép chia. Nghĩa là thể hiện giá trị một đơn vị cố định của đồng nội tệ so với một số lượng thay đổi của đồng ngoại tệ.

Các nước trừ nước Anh, Hoa kỳ và các nước thành viên EMU áp dụng phương pháp này.

Hiện nay có nhiều tài liệu dùng nhiều thuật ngữ về biểu hiện tỷ giá khác nhau, trái ngược nhau. Có một số tài liệu cho rằng đa số các nước biểu hiện theo phương pháp trực tiếp, một số tài liệu khác thì ngược lại. Thực chất của vấn đề này là do cách quy định, áp dụng phương pháp trực tiếp hay gián tiếp đều không ảnh hưởng đến sức mua của đồng tiền.

2.3. Phương pháp xác định tỷ giá hối đoái

2.3.1 Dựa vào tiêu chuẩn giá cả đồng tiền

Tiêu chuẩn giá cả của một đồng tiền là hàm lượng vàng đại diện cho đơn vị đo lường của đồng tiền đó

$$\text{Tỷ giá của đồng tiền A và B} = \frac{\text{Tiêu chuẩn giá cả của A}}{\text{Tiêu chuẩn giá cả của B}}$$

Ưu điểm: Đơn giản, dễ tính toán, rất chính xác, đặc biệt với những đồng tiền vàng

Nhược điểm: Không áp dụng được với những đồng tiền không có tiêu chuẩn giá cả

2.3.2 Dựa vào ngang giá sức mua

- Về lý thuyết, nếu như không có bất kỳ rào cản nào, những hàng hóa giống hệt nhau trên các thị trường các quốc gia khác nhau có thể được biểu thị bằng các đồng tiền khác nhau sẽ có một giá trị như nhau

- Trên hai thị trường của 2 đồng tiền, chọn 2 nhóm hàng hóa giống hệt nhau và xác định tổng giá cả của từng nhóm hàng hóa theo từng đồng tiền riêng

So sánh tổng giá cả của đồng tiền ở hai nhóm sẽ có tỷ giá hai đồng tiền

Ưu điểm: Xác định tương đối chính xác sức mua của đồng tiền (nhóm hàng lựa chọn càng lớn thì độ chính xác càng cao, thường tối thiểu 25 hàng hóa)

Nhược điểm: Khó tìm được nhóm hàng hóa giống hệt nhau của 2 thị trường; Khó loại trừ tuyệt đối các yếu tố bên ngoài tác động vào tỷ giá như thuế, đầu cơ... Tốn nhiều công sức

2.3.3 Phương pháp tỷ giá chéo (thông qua đồng tiền thứ ba)

Khi cần xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền A và B khi đã có tỷ giá của 2 đồng tiền này với một đồng tiền C, xác định theo phương pháp “bắc cầu”

Ưu điểm: Đơn giản, tính khả thi và tính thực tiễn cao

Nhược điểm: Độ chính xác bị hạn chế do tỷ giá phụ thuộc vào đồng tiền thứ 3. Tỷ giá tính chéo là tỷ giá hối đoái của hai đồng tiền bất kỳ được xác định theo đồng tiền thứ ba (hay còn gọi là đồng tiền trung gian).

a. Xác định tỷ giá hối đoái của hai đồng tiền cùng là đồng tiền yết giá.

Trên thị trường ngân hàng thông báo tỷ giá:

$$\text{USD/VND} = 123.130/250$$

$$\text{JPY/VND} = 115/40$$

Yêu cầu xác định USD/JPY

Ta có:

$$\text{USD/JPY} = \frac{\text{USD/VND}}{\text{JPY/VND}} = \frac{\text{Tỷ giá đồng tiền yết giá}}{\text{Tỷ giá đồng tiền định giá}}$$

Muốn tìm tỷ giá hối đoái của hai tiền tệ cùng là đồng tiền yết giá, lấy tỷ giá của tiền tệ yết giá chia cho tỷ giá của tiền tệ định giá

Trong đó:

$$\begin{array}{ccc} \text{Tỷ giá mua của ngân hàng} & & \text{Tỷ giá mua đồng tiền yết giá} \\ \text{cũng chính là tỷ giá bán} & = & \text{-----} \\ \text{của khách hàng} & & \text{Tỷ giá bán đồng tiền định giá} \end{array}$$

Muốn tìm tỷ giá mua của ngân hàng (tỷ giá bán của khách hàng) lấy tỷ giá mua của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá bán của đồng tiền định giá

$$\begin{array}{ccc} \text{Tỷ giá bán của ngân hàng} & & \text{Tỷ giá bán đồng tiền yết giá} \\ \text{cũng chính là tỷ giá mua} & = & \text{-----} \\ \text{của khách hàng} & & \text{Tỷ giá mua đồng tiền định giá} \end{array}$$

Muốn tìm tỷ giá bán của ngân hàng (tỷ giá mua của khách hàng) lấy tỷ giá bán của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá mua của đồng tiền định giá

b. Xác định tỷ giá hối đoái của hai đồng tiền cùng là đồng tiền định giá

Trên thị trường ngân hàng thông báo tỷ giá USD/VND và USD/EURO. Cần xác định tỷ giá EURO/VND.

Ta có:

$$\begin{array}{ccc} \text{USD/VND} & & \text{Tỷ giá đồng tiền định giá} \\ \text{EURO/VND} = \text{-----} & = & \text{-----} \\ \text{USD/EURO} & & \text{Tỷ giá đồng tiền yết giá} \end{array}$$

Muốn tìm tỷ giá hối đoái của hai tiền tệ cùng là đồng tiền định giá, lấy tỷ giá của tiền tệ định giá chia cho tỷ giá của tiền tệ yết giá

Trong đó:

$$\begin{array}{ccc} \text{Tỷ giá mua của ngân hàng} & & \text{Tỷ giá mua đồng tiền định giá} \\ \text{cũng chính là tỷ giá bán} & = & \text{-----} \\ \text{của khách hàng} & & \text{Tỷ giá bán đồng tiền yết giá} \end{array}$$

Muốn tìm tỷ giá mua của ngân hàng (tỷ giá bán của khách hàng) lấy tỷ giá mua của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá bán của đồng tiền yết giá

$$\begin{array}{ccc} \text{Tỷ giá bán của ngân hàng} & & \text{Tỷ giá bán đồng tiền định giá} \\ \text{cũng chính là tỷ giá mua} & = & \text{-----} \\ \text{của khách hàng} & & \text{Tỷ giá mua đồng tiền yết giá} \end{array}$$

Muốn tìm tỷ giá bán của ngân hàng (tỷ giá mua của khách hàng) lấy tỷ giá bán của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá mua của đồng tiền yết giá

c. Xác định tỷ giá của hai đồng tiền có vị trí khác nhau, đồng tiền này ở vị trí đồng tiền yết giá, đồng tiền kia ở vị trí đồng tiền định giá

Trên thị trường ngân hàng thông báo tỷ giá USD/VNĐ , EURO/USD. cần xác định tỷ giá EURO/VNĐ

Ta có $\text{EURO/VND} = \text{USD/VND} \times \text{EURO/USD}$

Tỷ giá $\text{EURO/VND} = \text{Tỷ giá đồng tiền yết giá} \times \text{Tỷ giá đồng tiền định giá}$

Muốn xác định tỷ giá của hai đồng tiền ở hai vị trí khác nhau, đồng tiền này ở vị trí đồng tiền yết giá, đồng tiền kia ở vị trí đồng tiền định giá lấy tỷ giá đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá đồng tiền định giá

Trong đó:

Tỷ giá mua của NH cũng chính = Tỷ giá mua NH $\times$ Tỷ giá mua NH là
tỷ giá bán của KH đồng tiền yết giá đồng tiền định giá

Muốn tìm tỷ giá mua của ngân hàng (tỷ giá bán của khách hàng) lấy tỷ giá mua của ngân hàng đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá mua của NH đồng tiền định giá

Tỷ giá bán của NH cũng chính = Tỷ giá bán NH $\times$ Tỷ giá bán NH là tỷ giá
là mua của KH đồng tiền yết giá đồng tiền định giá

Muốn tìm tỷ giá bán của ngân hàng (tỷ giá mua của khách hàng) lấy tỷ giá bán của ngân hàng đồng tiền yết giá nhân với tỷ giá bán của ngân hàng đồng tiền định giá

2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái là một loại giá như bất kỳ một loại giá của một loại hàng hoá nào trong nền kinh tế. Tuy nhiên có thể nói nó là một loại giá mang tính quốc tế. Từ khi chế độ tiền tệ Bretton Woods sụp đổ, tỷ giá cố định không còn sử dụng nữa, các nước trên thế giới chuyển sang cơ chế thả nổi, đa số đồng tiền các nước trên thế giới thả nổi theo biến động quan hệ cung cầu trên thị trường. Xuất phát từ đặc tính này sự biến động của tỷ giá hối đoái phụ thuộc vào các nhân tố sau:

(i) *Do tình hình cán cân thanh toán quốc tế*: Tình hình cán cân thanh toán quốc tế dư thừa hay thiếu hụt ảnh hưởng trực tiếp đến sự biến động của tỷ giá. Nếu cán cân thanh toán quốc tế bội thu thì dự trữ vàng và ngoại hối tăng lên, do đó tạo ra khả năng cung ngoại hối nhiều hơn nhu cầu ngoại hối, tỷ giá có xu hướng giảm xuống. Ngược lại cán cân thanh toán quốc tế thiếu hụt (bội chi) thu nhỏ hơn chi, dự trữ vàng và ngoại hối giảm, do đó tạo khả năng nhu cầu ngoại hối lớn hơn cung ngoại hối, tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng lên.

(ii) *Do tình hình lạm phát*: Lạm phát là yếu tố ảnh hưởng đến sức mua của tiền tệ, khi lạm phát xảy ra giá trị đồng tiền không ổn định và có xu hướng giảm nên giá cả hàng hoá, vàng, ngoại tệ tính bằng tiền trong nước tăng lên, tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng lên.

(iii) *Yếu tố tâm lý, kinh tế, chính trị*, chế độ quản lý ngoại hối, yếu tố đầu cơ, tính chất mạnh yếu của ngoại tệ cũng ảnh hưởng đến biến động tỷ giá.

(iv) *Vai trò ngân hàng Trung ương*: Phần lớn các nước hiện nay đang áp dụng chính sách tỷ giá thả nổi có quản lý, và do đó vai trò của ngân hàng TW là vô cùng quan trọng, nó thể hiện không phải là ở các mệnh lệnh hành chính mà bằng công cụ của thị trường, tức là ngân hàng TW tự biến mình thành một bộ phận của thị trường với tư cách là một người mua, lúc là người bán nhằm tác động đến cung cầu ngoại hối nhằm tạo ra một tỷ giá phù hợp như ý